

정 계 요 구

일련번호 '19 자문계약 - 03 - 01

제 목 해외법인 자문계약 부적정

소 관 부 서 <<<<사업부

관 계 부 서 Kogas <<<< Ltd.

정계 대상자 자원기술처 (1급) <<<<

도입처 계약개선부(2급) <<<<

정 계 종 류 감봉, 견책

정 계 사 유

<<<<사업팀은 K<<<<(Kogas <<<< Ltd.)에서 <<<<차관과 <<<<대사를 역임한 <<<<(이하 '자문수행자'라 함)을 자문수행자로 하는 자문계약을 체결하도록 요청하였다. 이에 따라 K<<<<는 자문기간 6개월('15.09.10~'16.3.09), 자문료 월 1천만원으로 자문계약을 체결하였으나 자문수행자가 '16.02.27 <<<<사무총장에 취임함에 따라 '16.02.25 부로 조기 종료하였으며, 결과적으로 자문료는 월 1천만원씩 5.5개월분 총 5천 5백만원이 집행되었다.

K<<<<와 자문수행자간의 자문계약서에 의하면 자문수행자는 매월 15일까지 6개 분야의 정기심층분석보고서(Regular in-depth analysis report)를 순차적으로 매월 1개씩 6개월동안 K<<<<의 지정된 이메일로 제출하여야 했다. 그러나 당시 <<<<사업팀에서는 6건의 정기심층분석보고서 중 4건을 자문수행자 대신 작성하였고 나머지 2건은 K<<<<에서 작성하는 등 자문계약 관리가 부적정하게 이루어졌다.

그 결과 자문수행자는 자문계약서상 명시되어 있는 6건의 정기심층분석 보고서 중 단 1건도 제출하지 않고 6개월간 5천 5백만원의 자문료를 취득 하였으며 결과적으로 K●●● 법인은 5천 5백만원의 금전적 손실을 입었다.

다만 자문수행자는 공사의 내부 감사 진행사항 인지 후 당시 자문료로 받은 5천 5백만원 상당의 캐나다달러를 K●●●에 반환('18.10.12)조치 하였 으므로 K●●●의 금전적 손실은 환수 완료되었다.

위와 같은 계약추진은 당시 ◆◆◆ 사장(이하 '사장'이라 함)이 자문수행자 (㉸㉸㉸), 자문기간(6개월), 자문료(1천만원/월)를 미리 정한 후 ㉸㉸㉸ ○◇ 사㉸본부장(이하 '○◇사㉸본부장'이라 함)에게 자문수행자를 활용할 수 있는 방안을 강구하라고 지시하였고, ○◇사㉸본부장은 이를 다시 ㉸㉸㉸ ▲▲ ▲▲처장(이하 '▲▲▲▲처장'이라 함)과 ㉸㉸㉸ <<<<사업팀장(이하 '<<<<사업팀장'이라 함)을 통해 K●●●에서 추진할 것을 검토하도록 지 시함에 따라 이루어졌다.

<<<<사업팀장은 같은 팀 ㉸㉸㉸ 차장을 통해 위 자문계약 추진검토 지시를 K●●● ㉸㉸㉸ 차장에게 전달하였으나, ㉸㉸㉸ 차장은 자문수행자가 한국에 체류하고 있고, 자문수행자의 경력상 K●●● 관련 역무로 활용하기 힘들다고 판단하여 자문계약 추진 거부의사를 <<<<사업팀 ㉸㉸㉸ 차 장에게 전달하였다.

이에 ▲▲▲▲처장, <◆◆◆>사업팀장, ㉸㉸㉸ 차장은 논의를 거쳐 K ●●●의 자문계약 추진을 위해 <◆◆◆>사업팀에서 정기심층분석보고 서를 작성하는 것으로 결정하고, ㉸㉸㉸ 차장에게 K●●●는 대금지급 역무만 수행하면 되고 기타 자문과 관련된 제반 실무행위 및 정기심층분석보고서는 <◆◆◆>사업팀에서 책임지겠다고 설득하였으며, 결국 K●●●로 하여금 자문계약을 체결하고 이행하도록 하였다.

관련자 주장 및 판단

1. ▲▲▲▲처장의 경우

▲▲▲▲처장은 ○◇사㉠본부장의 K●●● 자문계약을 추진 지시에 대하여 ◁◁◆◇▶사업팀장에게 지시한 이후 자문계약과 관련하여 구체적으로 아는 바가 없었다고 주장하였다. 또한 ◁◁◆◇▶사업팀에서 자문수행자 대신 정기심층분석보고서를 작성했다는 사실도 알지 못했다고 주장하였다.

그러나 ◁◁◁◁사업팀을 관할하는 ▲▲▲▲처장으로서 직속상관인 ○◇사㉠본부장이 지시한 자문계약 진행사항에 대해 인지하지 못했다는 주장은 인정하기 어려우며, ◁◁◁◁사업팀장이 자문계약 진행상황을 ▲▲▲▲처장에게 수시로 보고했다고 진술하고 있는 점으로 볼 때 이를 방관하였다고 볼 수 밖에 없어 관리자로서 책임을 다하지 못한 것으로 판단된다.

위와 같은 행위는 K●●●에 정상적인 운영이 어려운 자문계약 체결을 유도하는 등, 법령과 사규를 준수하고 성실히 직무를 수행하도록 규정한 인사 규정 제37조와 취업규칙 제7조의 ‘성실의무’ 위반에 해당한다.

2. ◁◁◁◁사업팀장의 경우

◁◁◁◁사업팀장은 동 자문계약이 사장이 모든 것을 정해 지시해서 추진한 것이기 때문에 자문수행자가 K●●●에 북미사업관련 사항을 자문할 능력이 있는지에 대해서 의문을 가지지 않았고, 또한 K●●●가 ◁◁◁◁사업팀에서 작성한 정기심층분석보고서를 자문수행자에게 전달하여 검토 받은 후 다시 제출받는 방식으로 자문이 이루어졌다면 아무런 문제가 없었을 것이라고 주장하였다.

그러나 ◁◁◁◁사업팀장이 자문계약체결전 소속 직원들에게 자문수행자를 대신하여 정기심층분석보고서를 작성토록 지시한 점을 볼 때, 자문수행자 능력과 상관없이 자문계약의 진행이 원활하게 이루어질 수 없음을 사전에 인지하고 있었다고 판단할 수 밖에 없다.

또한 자문수행자에게 정기심층분석보고서를 전달하여 검토 후 다시 제출 받는 방식의 업무처리는 자문계약의 목적, 자문료 수준 등을 고려할 때 매우 비정상적인 업무 처리 방식이라고 판단된다.

이와 같은 사실을 종합해 볼 때 ◁◁◁◁사업팀장의 행위는 법령과 사규를 준수하고 성실히 직무를 수행하도록 규정한 인사규정 제37조와 취업규칙 제7조의 '성실의무' 위반에 해당한다.

3. K●●● (ㄱㄱㄱ) 차장의 경우

(ㄱㄱㄱ) 차장은 ◁◁◁◁사업팀장의 지시에 따라, 자문계약 추진이 부당하다며 거부하는 K●●● (ㅇㅇㅇ) 차장에게 경영진의 지시이므로 거부할 수 없다는 점과 정기심층분석보고서를 ◁◁◁◁사업팀이 대신 준비해 주겠다는 조건으로 설득하는 등 K●●●의 자문계약 체결에 관여하였으며, ◁◁◁◁사업팀에서 정기심층분석보고서가 작성되는 과정의 실무자 역할을 수행하였다.

이와 같은 사실을 종합해 볼 때 (ㄱㄱㄱ) 차장의 행위는 법령과 사규를 준수하고 성실히 직무를 수행하도록 규정한 인사규정 제37조와 취업규칙 제7조의 '성실의무' 위반에 해당한다.

조치할 사항 위 직원의 행위는 우리 공사 「인사규정」 제37조와 「취업규칙」 제7조의 '성실의무'에 위배된 것으로 「인사규정」 제48조 및 「상벌규정」 제17조에 따라 징계처분 하시기 바랍니다.(징계)

[관련자]

▲▲▲▲ 처장 1급 ☹☹☹(2018.12.31. 정년퇴직)[인사자료 통보]

◁◁◁◁사업팀 2급 ☹☹☹(現 ◇◆◁◁처 2급)[감봉]

◁◁◁◁사업팀 3급 ☹☹☹(現 ▲● ▼▼▽▽부 2급)[견책]